

CONFRONTO ANALÍTICO: PARECER DO MPF vs. PETIÇÃO DA DEFESA

Dissecção crítica da Manifestação Ministerial nº 68200-2026 frente às teses do RHC perante o Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSO SUPERIOR (STJ)

HC 1.116.750 / RJ (Registro 2026/0311210-7)

6ª Turma • Relator: Min. Og Fernandes • **Conclusos para Decisão**

PACIENTE / RÉU

JÚLIO PEREIRA MARCOS

Ação Penal 0023013-51.2021.8.19.0078 (2ª Vara Criminal de Búzios)

PEÇA DA ACUSAÇÃO FEDERAL (MPF)

Manifestação Ministerial nº 68200-2026 – MFL

Subprocurador-Geral da República Dr. Mário Ferreira Leite (13/08/2026)

PATRONO DA DEFESA TÉCNICA

Dr. Gabriel Alves Guimarães (OAB/RJ 203.902)

Petição de Habeas Corpus & Recurso Ordinário Constitucional

1. QUADRO COMPARATIVO PONTO A PONTO (ACUSAÇÃO VS. DEFESA)

Eixo Jurídico	 O que a DEFESA Sustenta	 O que o MPF Argumenta	 Avaliação Técnica (STJ)
1. Admissibilidade do Recurso	O HC no STJ é indispensável para sanar constrangimento ilegal imediato decorrente da mora do TJRJ em remeter o Recurso Ordinário.	Alega violação da unirecorribilidade : a defesa não poderia usar HC e RHC simultaneamente contra o mesmo ato (cita <i>AgRg no HC 981.785/RJ</i>).	VANTAGEM DEFESA O STJ pacificou que, mesmo não conhecendo do writ, concede a ordem de ofício se houver ilegalidade manifesta na prisão.
2. Isonomia com Corréus (Art. 580 CPP)	Todos os 5 corréus do feito originário foram soltos em 02/08/2022 , inclusive quem portava 218g de droga. Manter Júlio preso viola a isonomia.	Sustenta que não cabe extensão do Art. 580 : a "condição de foragido por 4 anos" seria motivo pessoal impeditivo (cita <i>AgRg no PExt HC 1.042.157/SP</i>).	PONTO CENTRAL A soltura dos corréus decorreu de motivo objetivo (demora e fragilidade cautelar). A 6ª Turma aplica o Art. 580 em casos objetivos.
3. A Tese de "Fuga" do Acusado	Não houve fuga deliberada : O mandado de 2022 não constava no BNMP por erro judicial (certidão de 07/10/2024). Impetrou HC preventivo em 05/05/2026 em liberdade.	Afirma que permaneceu 4 anos sem se apresentar, restando caracterizado o estado de foragido que justifica a preventiva para aplicação da lei penal.	VANTAGEM DEFESA O precedente <i>AgRg no RHC 167.473/SP</i> firma que a não localização por falha estatal não se confunde com fuga deliberada.
4. Materialidade do Tráfico e Provas	Zero droga apreendida com Júlio : Delegado confessou em juízo inexistir droga com ele (<i>HC 686.312/MS</i>) e ausência de perícia de voz. Negou facção/hierarquia (Art. 35).	Utiliza narrativa genérica : cita gravidade do esquema "delivery" por mensagens em Búzios, sem enfrentar a falta de apreensão física com o paciente.	VANTAGEM DEFESA Precedente vinculante da 3ª Seção (<i>HC 686.312/MS</i>): tráfico exige apreensão da droga e laudo pericial definitivo.
5. Condições Pessoais e Domiciliar	Júlio é primário, com residência fixa, carteira assinada e genitor de criança com necessidades especiais, cabendo medidas do Art. 319 do CPP.	Alega que condições favoráveis não impedem a preventiva e que a prisão domiciliar não foi apreciada na origem (supressão de instância).	EQUILÍBRIO Condições pessoais somadas à falta de contemporaneidade e excesso de prazo (>90 dias sem AIJ) justificam cautelares alternativas.

2. AS 3 FRAGILIDADES CRÍTICAS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

1. Uso de Modelo Padrão sem Aderência aos Fatos Reais de Búzios:

O parecer ministerial menciona genericamente a suposta operação de "laboratórios clandestinos de droga e esquema de lavagem de capitais" (e-STJ fl. 125). Tais fatos **nunca existiram na Operação Delivery de Búzios** (que tratou de venda episódica de maconha sem armas). Isso demonstra que a acusação se valeu de fundamentação genérica/cópia-e-cola sem confrontar a prova dos autos.

2. Omissão Deliberada Quanto à Falha no BNMP e Boa-Fé do Paciente:

O MPF repete a pecha de "foragido por mais de 4 anos", mas **silencia totalmente sobre a Certidão Cartorária de 07/10/2024** (que atesta que o mandado nunca constou do Banco Nacional de Mandados de Prisão por falha do Judiciário) e sobre a **impetração de HC preventivo em 05/05/2026**, quando Júlio estava em plena liberdade, demonstrando voluntária submissão à jurisdição.

3. Silêncio Inexplicável Sobre a Soltura do Único Réu Flagrado com a Droga:

O MPF não oferece nenhuma justificativa para o fato de o corréu **José Guilherme** (o único indivíduo encontrado com 218g de maconha) estar em liberdade desde 02/08/2022, enquanto Júlio (com quem a polícia apreendeu zero grama de entorpecente) permanece encarcerado isoladamente, violando frontalmente o Art. 580 do CPP.

3. MATRIZ DE CONFRONTO: TESE DO MPF VS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ

Tese Levantada pelo MPF	Jurisprudência Auditada da 6ª Turma STJ	Impacto Real no Julgamento
"Não conhecimento do HC por unirrrecorribilidade"	Precedente Min. Og Fernandes / 6ª Turma: Concessão de ordem <i>ex officio</i> quando evidenciada ilegalidade na prisão (HC 232.842/RJ).	Superação do óbice formal para apreciar a ilegalidade da prisão.
"Fuga de 4 anos impede extensão do Art. 580 CPP"	Precedente Min. Rogerio Schietti: Não localização por erro do BNMP não equivale a fuga deliberada (AgRg no RHC 167.473/SP).	Afastamento da tese de fuga; aplicação da isonomia processual.
"Gravidade abstrata justifica a prisão preventiva"	Leading Case 3ª Seção (Min. Sebastião Reis): Tráfico exige apreensão de droga e laudo (HC 686.312/MS).	Desproporcionalidade manifesta da custódia cautelar sem droga.
"Inexistência de excesso de prazo na instrução"	Precedente Min. Og Fernandes: Prisão cautelar >90 dias sem realização da AIJ constitui constrangimento ilegal (HC 193.308/BA).	Relaxamento da prisão ou substituição por cautelares diversas (Art. 319).

4. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS PARA A ADVOCACIA

Direcionamento Estratégico Final:

- O parecer do MPF representa a postura defensiva padrão da acusação (buscando o não conhecimento formal), mas **é substancialmente vulnerável** nos pontos de mérito.
- Ação Imediata Recomendada:** Apresentar memoriais sucintos diretamente no Gabinete do **Min. Og Fernandes**, desmascarando a menção a "laboratórios clandestinos", comprovando a certidão do BNMP e ressaltando que todos os 5 corréus estão soltos desde 2022.